

1502753-18.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... de Justiça, a saber: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1- A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502753-18.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502753-18.2020.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2144733/2020 - 01º D.P. SANTOS, 7696636 - 01º D.P. SANTOS, 676807/20/020 - 01º D.P. SANTOS, 2144733 - 01º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGOSTINHO VIEIRA FILHO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

AGOSTINHO VIEIRA FILHO foi denunciado e processo como incurso ao artigo 157, parágrafo segundo, inciso II e VII, do Código Penal, porque, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 16h30min., na Rua Rubião Júnior, n. 22, Morro São Bento, nesta Cidade e Comarca de Santos, juntamente com outro indivíduo não identificado, de comum acordo, com unidade de propósito e auxiliando-se mutuamente, caracterizador do concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (canivete), subtraiu, para si, de Lucimary Maria da Graça, dois Tablets, marca Multilaser Disney Marvel, além de diversos documentos pessoais.

A denúncia (fls. 31/33) foi recebida em 1º de dezembro de 2020 (fls. 34).

O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 73).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Além disso, o acusado foi devidamente interrogado (fls. 118/119).

Os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O Ilustre Representante do Ministério Público e a Defesa pleitearam pela absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto não há prova suficiente para a condenação, assim como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, que tão somente por reconhecimento fotográfico sem outros elementos de prova não representa prova robusta para a condenação.

É o breve relatório.
Fundamento e DECIDO.

Consta na denúncia que "no dia dos fatos, a vítima, na companhia de seus dois filhos, deslocava-se até a residência do namorado de sua sobrinha para levar seus Tabletes para concerto, ocasião em que, ao descer pelo Morro do Fontana, próximo a escadaria, foi abordada pelo denunciado Agostinho e um outro indivíduo, os quais, junto e de comum acordo, anunciaram o roubo.

É certo que, nessa oportunidade, enquanto o indivíduo não identificado auxiliava o denunciado Agostinho na empreitada criminosa, dando-lhe cobertura, este, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um canivete, exigiu que a vítima lhe entregasse sua bolsa. A vítima, amedrontada, entregou sua bolsa ao denunciado e seu comparsa, os quais, de posse da res furtiva, se evadiram do local.

Assim, o denunciado e seu comparsa lograram subtrair os Tabletes e os documentos pessoais da vítima, os quais estavam no interior da mencionada bolsa. Apurou-se também, que a vítima, posteriormente, comunicou os fatos à autoridade policial. Além disso, após compulsar os álbuns fotográficos existentes na Delegacia de Polícia, ela reconheceu, por fotografia, Agostinho Vieira Filho como sendo um dos autores do crime, em especial, o indivíduo que lhe ameaçou com um canivete (Vide - fls. 07/09); contudo, ela não logrou por reconhecer o outro indivíduo que, em concurso com ele, praticou o crime.

O denunciado, embora procurado, não foi encontrado, vindo a notícia que é morador de rua."

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos.

Contudo, a autoria é duvidosa.

A vítima Lucimary Maria da Graça narrou que estava levando os aparelhos roubados para esposa de sua sobrinha. No final da tarde, no Morro do Fontana, foi abordada por dois rapazes no final da escadaria. De imediato pediram a bolsa, mas negou. Um dos roubadores mostrou que estava com canivete, razão pela qual entregou. Dentro da bolsa havia documentos pessoais e os tablets. Esteve na delegacia no dia seguinte. Pode ver perfeitamente a fisionomia dos assaltantes e reconheceu somente um deles por foto. Eram diversos álbuns. Era uma pessoa era branca, alta, com cabelo ondulado e grisalho, com o rosto bem magro. Não tinha nenhuma característica especial para reconhecer. Não conseguiu recuperar os objetos. Depois do roubo, acabou o encontrando próximo à praça do São Bento. Tinha o aspecto de ser morador de rua pelas vestimentas e aparentava também ser usuário de drogas.

Os Policiais narraram as diligências com riqueza de detalhes.

O Policial Marcos Roberto Neves, ouvido em juízo, disse que não houve investigação.

A vítima alegou que foi roubada, olhou o álbum policial e reconheceu o réu sem que houvesse dúvida como roubador. Agostinho era morador de rua e não foi localizado para o reconhecimento pessoal. A vítima viu aproximadamente umas duzentas fotos.

O Policial Marcos Prado, ouvido em juízo, testemunhou no mesmo sentido. Acrescenta ainda que não precisou fazer o retrato falado, pois a vítima apontava com máxima convicção de que era aquele rapaz da foto que constava no álbum.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 -Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Devidamente intimado, o acusado não compareceu na audiência de insturção, debates e julgamento, razão pela qual foi decretada a revelia do réu (fls. 118/119).

Seguindo a estrita legalidade, o artigo 155 do Código de Processo Penal determina que as provas que formem o convencimento precisam ser submetidas ao contraditório e a ampla defesa, de forma que somente os elementos informativos colhidos na investigação como no caso dos autos não se prestam a condenação almejada.

Por outra via, as provas recolhidas na fase judicial não elucidam a autoria do crime. Ademais, uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do indubitado, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório se revela frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do acusado.

Ainda que uníssona todas as narrativas, o reconhecimento fotográfico, isolado, não pode ser objeto de convicção e fundamentação para a condenação, ainda que ratificado em juízo, como é o caso.

Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a saber: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1- A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda

que confirmado em juízo. 2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva.

[...]

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

[...]

8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.

[...]

15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.

16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3a Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso." HABEAS CORPUS Nº 712.781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Assim, tendo em vista o princípio in dubio pro reo, por não haver provas suficientes colhidas em juízo acerca da existência do delito descrito na exordial acusatória, de rigor que seja declarada a absolvição.

O artigo 239 do Código de Processo Penal conceitua indício como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o dispositivo acima, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, diz que o "indício é prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator e principal a ser observado é que o indício, solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que esta não prescinde de segurança. (...) A indução nos permite aumentar o campo de conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição".

Continua o doutrinador afirmando que "presunção não é um meio de prova, pois constitui mera opinião baseada numa suspeita. É um simples processo dedutivo. Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação unicamente quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem mantém relação sexual com menor de 14 anos. Com afirma Bento de Faria, os indícios possibilitam atingir o

estado de certeza no espírito do julgador, mas as presunções apenas impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar margem à condenação". (Código de Processo Penal Comentado, página 490, 6ª Edição, Revistas dos Tribunais).

Ressalta-se que o estado constitucional de presunção de inocência, na forma do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, ante a insuficiência probatória.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e por consequência ABSOLVO o réu AGOSTINHO VIEIRA FILHO, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Santos, 05 de outubro de 2022.
LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
JUÍZA DE DIREITO AUXILIAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA